

Interne Vergabe- und Rechtsakte

Auftragnehmerwechsel nach Insolvenz - Prüfung nach § 132 GWB

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Vergabestelle: Prüfvermerk § 132 GWB

Prüffrage

Darf die Stadt Hafenburg den laufenden IT-Servicevertrag ohne neues Vergabeverfahren von der insolventen NordSys Services GmbH auf die NordSys Betriebserwerber GmbH übergehen lassen?

Normativer Ausgangspunkt

§ 132 Abs. 1 GWB verlangt bei wesentlichen Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit ein neues Vergabeverfahren. Ein Auftragnehmerwechsel ist nach § 132 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 GWB wesentlich, sofern er nicht unter § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB fällt.

§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erlaubt den Eintritt eines anderen Unternehmens im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, wenn der neue Träger die ursprünglich festgelegten Eignungsanforderungen erfüllt und keine weitere wesentliche Änderung folgt.

Matrix

Prüfpunkt	Befund	Bewertung
Unternehmensumstrukturierung	Insolvenzantrag, vorläufiger Verwalter, Asset Deal mit Betriebsmittel- und Personalübergang	spricht für § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB
Eignung Erwerberin	Referenzen teilweise übernommener Betrieb, ISO-Zertifikat noch auf alte Gesellschaft, Versicherung neu beantragt	derzeit lückenhaft
Leistung	identischer Betrieb, identische SLA, kein Zusatzmodul	keine wesentliche Leistungsänderung
Preis	unverändert	keine Verschiebung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
Laufzeit	unverändert	keine Laufzeitverlängerung
Risiko	Datenschutz- und Haftungsübernahme angekündigt, Bankbürgschaft offen	Nachweis erforderlich
Umgehung	Insolvenz fremdveranlasst, kein vorher geplantes Austauschkonstrukt ersichtlich	derzeit kein Umgehungsindiz
Amtsblatt	Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB	keine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB, solange keine Nr.-2- oder Nr.-3-Änderung genutzt wird

Vorläufiges Ergebnis

Fortführung kann nur freigegeben werden, wenn die Erwerberin vor Eintritt nachweist:

1. Eignung in allen ursprünglichen Kategorien.
2. Übernahme der kritischen Betriebsmittel und des Kernpersonals.
3. Haftungs-, Datenschutz- und Versicherungsdeckung.
4. Keine Preis-, Laufzeit- oder Leistungsveränderung.
5. Zustimmung des Insolvenzverwalters und rechtliche Wirksamkeit der Übertragung.

Entscheidungsvorschlag

Die Vergabestelle erteilt keine sofortige uneingeschränkte Zustimmung. Sie fordert binnen fünf Arbeitstagen ein Fortführungspaket an. Bei vollständigem Nachweis kann der Auftragnehmerwechsel nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB dokumentiert freigegeben werden. Bei fehlender Eignung oder geändertem Leistungsbild ist eine Interimsvergabe mit paralleler Neuausschreibung vorzubereiten.

Eine Amtsblattbekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB ist für den Wechsel nach Nr. 4 Buchstabe b nicht der Freigabeschritt. Wenn stattdessen eine Interimsvergabe oder Neuausschreibung erforderlich wird, ist das Bekanntmachungs- und Uploadrouting neu aufzusetzen.